

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่ให้ตนพ้นจากตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ และให้องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จ่ายเงินค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ ๑๒,๕๖๐ บาท นับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป สืบเนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งพิพากาให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่นายอำเภอได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และนายอำเภอได้พิจารณา มีคำสั่งลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ระวังการปฏิบัติราชการตั้งแต่วันที่ที่มีคำสั่งดังกล่าวจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง โดยที่ข้อเท็จจริงเชื่อได้ว่าในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ภายหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบคำสั่งของนายอำเภอที่ให้ระวังการปฏิบัติราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีความประสงค์จะถอดถอนผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ ลำดับที่ ๑ จึงได้ให้หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ดำเนินการตั้งแต่วันที่ขึ้นตอนการพิมพ์คำสั่งจนถึงการส่งคำสั่งเพื่อแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นคู่กรณีในคำสั่งทราบ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อ้างว่าได้ลงนามในคำสั่งพิพากาในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยมีพยานรู้เห็นจำนวน ๓ ราย กรณีจึงฟังว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทำคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพฉบับพิพากาในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ขณะที่ตนถูกระงับการปฏิบัติหน้าที่แล้ว คำสั่งดังกล่าวจึงกระทำโดยเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีอำนาจ และแม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะอ้างว่ากรณีที่นายอำเภอมวกเหล็กมีคำสั่งระงับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นั้น ต่อมา ได้มีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวโดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่มีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ จึงถือว่าอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีผลต่อเนื่องตลอดมา แต่ในความเป็นจริง ขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถูกสั่งให้ระงับการปฏิบัติหน้าที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่อาจกระทำการตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายได้ การเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวย่อมมีผลเพียงเพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้สิทธิประโยชน์ในระหว่างนั้น แต่ไม่มีผลให้การกระทำที่ได้กระทำในขณะที่ไม่มีความอำนาจและไร้ผลตามกฎหมายกลับฟื้นคืนเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายขึ้นมาอีกแต่ประการใด ข้ออ้างนี้จึงฟังไม่ขึ้น อย่างไรก็ตาม โดยที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังคงโต้แย้งยืนยันว่า ได้ลงนามในคำสั่งพิพากาให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ซึ่งยังไม่ได้ถูกสั่งให้ระงับการปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ จึงเป็นการลงนามในขณะมีอำนาจ กรณีจึงเห็นสมควรวินิจฉัยให้ปรากฏต่อไปด้วยว่า กรณีตามข้ออ้างถือเป็นกรณีคำสั่งมีผลบังคับแก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด ซึ่งโดยที่กรณีของคำสั่งทางปกครองที่ทำเป็นหนังสือ นั้น แม้จะมีการจัดทำคำสั่งและเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจหน้าที่ออกคำสั่งได้ลงนามในคำสั่งนั้น พร้อมระบุวัน เดือน และปีที่ทำคำสั่งแล้ว แต่ถ้ายังไม่ได้มีการแจ้งคำสั่งให้คู่กรณีทราบ คำสั่งนั้นก็ยังคงมีฐานะเป็นเพียงเอกสารภายในหน่วยงานเท่านั้น ยังหาผลบังคับไม่ ทั้งนี้ โดยอาศัยเทียบหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น แม้จะฟังข้อเท็จจริงปรากฏตามผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กล่าวอ้างว่า ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ดำเนินการพิมพ์คำสั่งพิพากาแล้วเสร็จ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจทำคำสั่งพิพากาได้ลงนามไว้ในคำสั่งเรียบร้อยแล้ว แต่โดยที่ในวันดังกล่าวทั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ก็ได้ดำเนินการอย่างใด



กับคำสั่งพิพาท ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อาจเปลี่ยนใจ ยกเลิก หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งนั้นอย่างใดก็ได้ คำสั่งพิพาทจึงยังคงมีฐานะเป็นเพียงเอกสารภายในหน่วยงานที่ยังไม่มีผลต่อบุคคลตามคำสั่งกรณีจึงถือเป็นเพียงขั้นตอนการเตรียมการและการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครองตามนัยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และแม้จะรับฟังตามที่ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กล่าวอ้างว่า เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจทำคำสั่งทางปกครองได้ทำคำสั่งในขณะที่ตนมีอำนาจ แต่เมื่อมิได้แสดงเจตนาที่จะให้มีผลบังคับทางกฎหมายในขณะที่ตนมีอำนาจทำคำสั่งนั้น และในขณะที่แสดงเจตนาให้คำสั่งมีผลออกสู่ภายนอกหรือในขณะมีคำสั่ง ผู้ทรงอำนาจในคำสั่งทางปกครองนั้นไม่มีอำนาจในการทำคำสั่งทางปกครองนั้นอีกต่อไปแล้ว กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าคำสั่งทางปกครองที่ได้แสดงเจตนานำมาใช้เพื่อให้มีผลต่อกฎหมายเป็นคำสั่งที่มีผลทางกฎหมายได้ และเมื่อคำสั่งพิพาทออกโดยไม่มีอำนาจซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๒๖๐/๒๕๖๓)

๓.๓ เทศบาล

๓.๓.๑ การพ้นจากตำแหน่งของสมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกและรองนายกเทศมนตรี

บทบัญญัติเกี่ยวกับการต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งและใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ มีเจตนารมณ์ให้การดำเนินการจัดหรือจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ส่วนบทบัญญัติเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี และผู้ทำหน้าที่ช่วยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ เป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี และผู้ทำหน้าที่ช่วยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาลที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต สามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีสาระสำคัญและเจตนารมณ์ที่ต่างกัน การนำผลของการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นไปใช้ในการพิจารณาเงื่อนไขคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่ดำรงตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาลในทางที่เป็นโทษดังเช่นการให้พ้นจากตำแหน่ง ต้องไม่เป็นการจำกัดและสร้างภาระเกินจำเป็นแก่สิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายที่ยากแก่การเยียวยาในภายหลัง การอ้างความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในการวินิจฉัยให้บุคคลใดพ้นจากตำแหน่งหรือสิ้นสุดสมาชิกภาพสมาชิกสภาเทศบาลจึงต้องเป็นกรณีคดีถึงที่สุดแล้ว ดังนั้น การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีแต่ละรายพ้นจากตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีเมือง เลขาธิการนายกเทศมนตรีเมือง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมือง และสิ้นสุดสมาชิกภาพสมาชิกสภาเทศบาลเมือง เนื่องจากถูกศาลจังหวัดพิพากษาเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งกรณีกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ อันทำให้เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้สมัครรับเลือกตั้ง และสั่งการให้เทศบาลเมือง



งจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนต่าง ๆ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีดังกล่าว แต่เมื่อคำพิพากษาของศาลจังหวัดยังไม่ถึงที่สุด จึงมิได้เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งบทบัญญัติของกฎหมายในขณะนั้น คำวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งถือเป็นการกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ฟ้องคดีแต่ละรายตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องรับผิดชอบผู้ฟ้องคดีแต่ละรายในผลแห่งละเมิดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้กระทำในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

เมื่อพิจารณาบทบัญญัติอันเกี่ยวกับการต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งและใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ มีลักษณะเป็นมาตรการพิเศษเฉพาะเรื่องซึ่งมีเจตนารมณ์ให้การดำเนินการจัดหรือจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ส่วนบทบัญญัติเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี และผู้ทำหน้าที่ช่วยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ เป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี และผู้ทำหน้าที่ช่วยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาลที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ มีความซื่อสัตย์สุจริต สามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และมีประสิทธิภาพ ซึ่งหลักการดังกล่าวมีสาระสำคัญและเจตนารมณ์ที่ต่างกัน การนำผลของการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นไปใช้ในการพิจารณาเงื่อนไขคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่ดำรงตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาลในทางที่เป็นโทษ ดังเช่นการให้พ้นจากตำแหน่ง ต้องไม่เป็นการจำกัดและสร้างภาระเกินจำเป็นแก่สิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายที่ยากแก่การเยียวยาในภายหลัง การอ้างความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในการวินิจฉัยให้บุคคลใดพ้นจากตำแหน่งหรือสิ้นสุดสมาชิกภาพสมาชิกสภาเทศบาลจึงต้องเป็นกรณีคดีถึงที่สุด การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีมีหนังสือลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึงผู้ฟ้องคดีที่เกี่ยวข้องว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ พ้นจากตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีเมือง ผู้ฟ้องคดีที่ ๖ พ้นจากตำแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรีเมือง ผู้ฟ้องคดีที่ ๗ พ้นจากตำแหน่งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมือง ผู้ฟ้องคดีที่ ๘ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๔ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑๖ และผู้ฟ้องคดีที่ ๑๗ สิ้นสุดสมาชิกภาพสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเนื่องจากถูกศาลจังหวัดพิพากษาเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งกรณีกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ อันทำให้เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้สมัครรับเลือกตั้ง และสั่งการให้เทศบาลเมืองเดชอุดม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) งจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนต่าง ๆ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีดังกล่าว แต่เมื่อคำพิพากษาของศาลจังหวัดยังไม่ถึงที่สุด จึงมิได้เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งบทบัญญัติของกฎหมายในขณะนั้น คำวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย แม้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้มีหนังสือลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) หรือเกี่ยวกับการวินิจฉัยการขาดคุณสมบัติ



หรือมีลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นกรณีดังกล่าว และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นชอบให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือไปยังสำนักงานคณะกรรมการการกฤษฎีกา และต่อมา เลขาธิการคณะกรรมการการกฤษฎีกาได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึงอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตอบข้อหารือว่า คณะกรรมการการกฤษฎีกามีความเห็น (เรื่องเสร็จที่ ๗๘๑/๒๕๕๘) สรุปได้ว่า การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลโดยคำพิพากษาศาลจังหวัด (ศาลชั้นต้น) มีผลนับตั้งแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษานับแต่นั้นเป็นต้นมา นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลจึงอยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง เป็นเหตุให้นายกเทศมนตรีต้องพ้นจากตำแหน่งและสมาชิกสภาของสมาชิกสภาเทศบาลต้องสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาด้วยเช่นกัน การอุทธรณ์หรือฎีกาคำพิพากษาของศาลชั้นต้นต่อไปไม่มีผลเปลี่ยนแปลงการถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง แต่โดยที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ พ้นจากตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีเมืองตามมาตรา ๔๘ โสฬส วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ผู้ฟ้องคดีที่ ๖ พ้นจากตำแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรีเมือง และผู้ฟ้องคดีที่ ๗ พ้นจากตำแหน่งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองตามมาตรา ๔๘ โสฬส วรรคหนึ่ง (๑) ประกอบกับวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว อันเป็นการพ้นจากตำแหน่งโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และไม่อาจกลับเข้ารับตำแหน่งที่เคยดำรงอยู่เดิมได้ จึงไม่มีสิทธิได้รับخذใช้ค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในกรณีนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ผู้ฟ้องคดีที่ ๖ และผู้ฟ้องคดีที่ ๗ ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๘ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๔ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑๖ และผู้ฟ้องคดีที่ ๑๗ สิ้นสุดสมาชิกภาพสมาชิกสภาเทศบาลเมืองตามมาตรา ๑๙ (๔) ประกอบกับมาตรา ๑๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เนื่องจากถูกศาลจังหวัดเดชอุดมพิพากษาเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ทำให้เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้สมัครรับเลือกตั้ง และสั่งการให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ งดจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนต่าง ๆ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่ละราย ทำให้ได้รับความเสียหาย โดยเสียโอกาสที่จะดำรงตำแหน่งดังกล่าว และเสียสิทธิได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนต่าง ๆ จนครบตามวาระ จึงถือเป็นการกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ฟ้องคดีแต่ละรายตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีจะต้องรับผิดชอบผู้ฟ้องคดีแต่ละรายในผลแห่งละเมิดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้กระทำในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และสมควรได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินเต็มจำนวนของเงินเดือนที่มีสิทธิได้รับตามนัยมาตรา ๔๓๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๑๕๑/๒๕๖๗)

แม้ว่าพฤติการณ์การกระทำของนายกเทศมนตรีที่ได้อนุญาตให้ผู้รับจ้างนำดินที่ขุดลอกจากแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ไปทิ้งในที่ดินของเอกชนโดยไม่ได้ขอความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดตามข้อ ๖ วรรคหนึ่ง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ที่ขึ้นเงิน พ.ศ. ๒๕๔๗ จะเป็นการปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ตามนัยมาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไข



เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ (ใช้บังคับในขณะที่เกิดข้อพิพาท) ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอาจใช้ดุลพินิจสั่งให้นายกเทศมนตรีพ้นจากตำแหน่งก็ได้ อย่างไรก็ตาม การใช้อำนาจดังกล่าวซึ่งเป็นการใช้อำนาจกำกับดูแลต้องทำเท่าที่จำเป็น เหมาะสม กับพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งกรณี อีกทั้งต้องคำนึงถึงความเป็นอิสระขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นและหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเทศบาลด้วยเช่นกัน เมื่อพฤติการณ์ของนายกเทศมนตรีในการอนุญาตให้ผู้รับจ้างนำดินที่ขุดลอกไปทิ้งในที่ดิน ของเอกชนได้กระทำไปเพื่อแก้ไขปัญหเกี่ยวกับสถานที่ทิ้งดินไม่เพียงพอ ประกอบกับเป็นการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากน้ำท่วมขังที่ดินของประชาชน โดยไม่ปรากฏว่ามีการแสวงหา ประโยชน์หรือกระทำโดยมีเจตนาที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนรายหนึ่งรายใด หรือมีการ แสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองและผู้อื่น รวมทั้งไม่ปรากฏว่า ได้กระทำไปโดยประสงค์ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการอันเป็นเหตุให้เป็นมูลความผิด ในทางอาญา และกรณีตามคดีนี้เชื่อได้ว่านายกเทศมนตรีเชื่อตามความเห็นของปลัดเทศบาล เป็นเหตุให้เกิดการเข้าใจผิดในการดำเนินการ กรณีจึงไม่ใช่การจงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบ หรือเป็นการละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ ทั้งนี้ แม้เป็นการกระทำ ที่ผิดระเบียบ แต่ก็ไม่ได้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ดังนั้น การที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทยใช้ดุลพินิจสั่งให้นายกเทศมนตรีพ้นจากตำแหน่ง จึงเป็นการใช้ดุลพินิจ ที่ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและไม่เหมาะสมกับพฤติการณ์แห่งการกระทำของนายกเทศมนตรี และคำสั่งที่ให้นายกเทศมนตรีพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบล น. จังหวัดนครราชสีมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่ง โดยมีมูลเหตุมาจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้มีมติว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีมีมูลความผิดฐานละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบ ด้วยอำนาจหน้าที่ หรือมีความประพฤติในทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ตำแหน่ง หรือแก่เทศบาล หรือแก่ราชการ ซึ่งได้มีการแจ้งให้กระทรวงมหาดไทยทราบเพื่อดำเนินการ ตามอำนาจหน้าที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวนกรณีดังกล่าว และเสนอความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดี พ้นจากตำแหน่ง ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ตนพ้นจากตำแหน่งไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย จึงยื่นฟ้องต่อศาลเป็นคดีนี้ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรง ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบล น. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีหนังสือแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้รับเรื่องร้องเรียนกล่าวโทษผู้ฟ้องคดีว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ดำเนินโครงการขุดลอก สระจะเข้ส่อไปในทางทุจริต โดยว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ. ขุดลอกสระจะเข้ ปรากฏว่าผู้รับจ้าง นำดินที่ขุดลอกไปทิ้งในที่ต่าง ๆ ตามสัญญา แต่ไม่สามารถทิ้งในที่สาธารณะหลังสำนักงาน การประถมศึกษาได้ เนื่องจากหัวหน้าสำนักงานการประถมศึกษาไม่อนุญาตให้นำดินไปทิ้งในบริเวณ



ดังกล่าว ผู้รับจ้างจึงได้ขอให้เทศบาลตำบลโนนไทยจัดหาที่ทิ้งมูลดิน ผู้ฟ้องคดีจึงสั่งการให้ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายเพื่อหาที่ทิ้งมูลดิน ซึ่งมีราษฎรจำนวน ๘ คน ขอคืนที่ขุดลอกไปถมที่ดินของตนเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ผู้ฟ้องคดีได้อนุญาตให้ผู้รับจ้างนำดินที่ขุดลอกไปถมที่ดินของราษฎรที่มีค่าชดเชยทุกไร่ แต่โดยที่ข้อ ๖ วรรคหนึ่ง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ที่ต้นฉบับ พ.ศ. ๒๕๔๗ กำหนดว่า กรณีที่ทางราชการพิจารณาแล้วเห็นสมควรที่จะจัดจ้างให้เอกชนทำการขุดลอกตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ หรือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และนายอำเภอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสงค์จะนำกรวด หิน ดิน หินทราย ที่ได้จากการขุดลอกไปเป็นประโยชน์ของทางราชการหรือค่าจ้างเอกชน ให้นายอำเภอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อเสร็จจะเข้าเป็นแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ การขุดลอกจึงอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ตามระเบียบดังกล่าว ดังนั้น หากเทศบาลตำบลโนนไทยประสงค์จะนำดินที่ได้จากการขุดลอกไปเป็นประโยชน์ของทางราชการ จึงต้องขอความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด การที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะนายกเทศมนตรีตำบล น. ลงนามในสัญญาจ้าง โดยมีบันทึกต่อท้ายสัญญาข้อ ๔ กำหนดให้การจัดการดินขุดขน ผู้รับจ้างต้องนำดินขุดขนไปทิ้งตามที่กำหนดในแบบแปลนขุดลอก และที่อื่นเป็นการเพิ่มเติม ดังนี้ ... นำไปใช้ประโยชน์อื่นทางราชการตามที่นายกเทศมนตรีอนุมัติ จึงเป็นการทำสัญญาที่ขัดต่อระเบียบดังกล่าว อีกทั้งการนำดินที่ได้จากการขุดลอกไปทิ้งในที่ของเอกชนไม่ใช่เป็นการนำไปใช้ประโยชน์ของทางราชการ พฤติการณ์การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ตามนัยมาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ (ใช้บังคับในขณะเกิดข้อพิพาท) อย่างไรก็ดี โดยที่คณะกรรมการสอบสวน รวมทั้งผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามก็ยอมรับว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวเพื่อแก้ไขปัญหาคือความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งไม่ได้มีลักษณะเป็นการกระทำที่นำรังเกียจหรือกระทบความรู้สึกของสังคมที่มีต่อภาพพจน์ของเทศบาล กรณีจึงถือไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีความประพฤตินทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ตำแหน่ง หรือแก่เทศบาล หรือแก่ราชการ อีกทั้งไม่ปรากฏข้อเท็จจริงที่รับฟังได้ว่าการแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเอง และไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนรายหนึ่งรายใดโดยเฉพาะ หรือกระทำไปโดยประสงค์ให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ อันเป็นมูลความผิดทางอาญา จึงไม่ใช่เป็นการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชนตามมาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว แม้ว่าพฤติการณ์การกระทำของผู้ฟ้องคดีจะเป็นการปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ตามนัยมาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลฯ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อาจใช้ดุลพินิจสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งก็ได้ แต่การใช้อำนาจดังกล่าวซึ่งเป็นการใช้อำนาจกำกับดูแลต้องทำเท่าที่จำเป็น เหมาะสมกับพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งกรณี อีกทั้งต้องคำนึงถึงความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเทศบาลด้วยเช่นกัน เมื่อพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีในการอนุญาตให้ผู้รับจ้างนำดินที่ขุดลอกไปทิ้งในที่ดินของเอกชนได้กระทำไปเพื่อแก้ไขปัญหากับสถานที่ทิ้งดินไม่เพียงพอ ประกอบกับเป็นการแก้ไขปัญหาคือความเดือดร้อนของประชาชน



ไม่มีลักษณะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนรายหนึ่งรายใดโดยเฉพาะ อีกทั้งไม่ปรากฏว่ามีการแสวงหาประโยชน์ หรือผู้ฟ้องคดีกระทำโดยมีเจตนาที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนรายหนึ่งรายใด หรือมีการแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองและผู้อื่น รวมทั้งไม่ปรากฏว่าได้กระทำไปโดยประสงค์ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการอันเป็นเหตุให้เป็นมูลความผิดในทางอาญา และเห็นว่าผู้ฟ้องคดีเชื่อตามความเห็นของปลัดเทศบาลตำบล น. เป็นเหตุให้เกิดการเข้าใจผิดในการดำเนินการ จึงไม่ใช่การจงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือเป็นการละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ แม้เป็นการกระทำที่ผิดระเบียบแต่ไม่เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ใช้ดุลพินิจสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่ง จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและไม่เหมาะสมกับพฤติการณ์แห่งการกระทำของผู้ฟ้องคดี และคำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีตามมาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๑๗๖/๒๕๖๓)

๓.๓.๒ การพ้นจากตำแหน่งประธานสภาเทศบาล

เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลเห็นว่าประธานสภาเทศบาลมีความประพฤติในทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ตำแหน่งหรือสภาเทศบาล ปฏิบัติการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบัติการหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ สมาชิกสภาเทศบาลจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ อาจเข้าชื่อกันเสนอให้สภาเทศบาลมีมติให้ประธานสภาเทศบาลพ้นจากตำแหน่งนับแต่วันที่สภาเทศบาลมีมติได้ โดยมติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ตามมาตรา ๒๐ ทวิ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ทั้งนี้ สมาชิกสภาเทศบาลจะต้องเสนอญัตติเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาเทศบาลล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า ๕ วัน และมีสมาชิกสภาเทศบาลรับรองอย่างน้อย ๒ คน ตามข้อ ๓๘ วรรคหนึ่ง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยประธานสภาเทศบาลจะต้องดำเนินการบรรจุญัตติดังกล่าวเข้าระเบียบวาระการประชุมของสภาเทศบาล การที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลได้รับญัตติดังกล่าวเป็นหนังสือล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า ๕ วัน จากสมาชิกสภาเทศบาลจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ เพื่อขอลดถอนผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งประธานสภาเทศบาลและมีผู้รับรองญัตติดังกล่าวครบถ้วนแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงต้องบรรจุญัตติดังกล่าวเข้าระเบียบวาระการประชุมของสภาเทศบาล เมื่อผู้ฟ้องคดีมีคำสั่งไม่บรรจุญัตติดังกล่าวโดยอ้างว่ามีเหตุผลที่ไม่เพียงพอและขอให้ผู้เสนอญัตติชี้แจงเพิ่มเติม อีกทั้ง มติลดถอนผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของสภาเทศบาลซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลฯ ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะระงับสิทธิของผู้ฟ้องคดีในการดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล จึงเป็นคำสั่งทางปกครองการที่ผู้ฟ้องคดีใช้อำนาจพิจารณาคำขอบรรจุญัตติลดถอนผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นการเตรียมการ



และการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่ง จึงเป็นการพิจารณาทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และเมื่อการพิจารณาทางปกครองของผู้ฟ้องคดีในกรณีนี้เป็นการที่ผู้ฟ้องคดีพิจารณาว่าสมควรจะกำหนดผู้ใดถอดถอนตนออกจากตำแหน่งในระเบียบวาระการประชุมของสภาเทศบาลหรือไม่ อันเป็นการพิจารณาทางปกครองที่สิทธิของผู้ฟ้องคดีจะถูกกระทบกระเทือนจากผลของคำสั่งทางปกครองนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นคู่กรณีเอง ซึ่งต้องห้ามมิให้ทำการพิจารณาทางปกครองในเรื่องนั้นตามมาตรา ๑๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว การที่ผู้ฟ้องคดีมีคำสั่งไม่บรรจุผู้ตติพิพาทในระเบียบวาระการประชุมของสภาเทศบาล จึงเป็นการออกคำสั่งโดยไม่มีอำนาจและไม่ชอบด้วยกฎหมาย

เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับผู้ตติพิพาทที่ยื่นเป็นหนังสือแล้ว ต่อมา ในวันประชุมสภาเทศบาลได้มีการเสนอญัตติด้วยวาจาโดยสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อขอให้พิจารณาญัตติพิพาทที่ได้ยื่นเป็นหนังสือไว้แล้วอีก สภาเทศบาลย่อมมีอำนาจพิจารณาญัตติดังกล่าวได้ แม้ผู้ฟ้องคดียืนยันไม่บรรจุผู้ตติพิพาทและอ้างว่าที่ประชุมเกิดอลเวง จึงใช้อำนาจตามข้อ ๑๒๑ และข้อ ๑๒๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ สั่งปิดการประชุมก็ตาม แต่การใช้อำนาจของผู้ฟ้องคดีมีลักษณะที่ไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อสิทธิส่วนตัวของตน โดยสั่งไม่บรรจุผู้ตติพิพาทและสั่งปิดประชุมโดยที่ยังไม่ได้พิจารณาระเบียบวาระการประชุมทั้งหมด จึงเป็นการดำเนินการประชุมที่ไม่ชอบตามข้อ ๒๙ วรรคหนึ่ง ของระเบียบดังกล่าว การที่สมาชิกสภาเทศบาลได้มีคำขอให้มีการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป และสมาชิกสภาเทศบาลที่อยู่ในที่ประชุมมีมติให้ประชุมต่อ ๘ เสียง และงดออกเสียง ๑ เสียง และให้รองประธานสภาเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุมต่อไป จึงเป็นการดำเนินการโดยชอบตามข้อ ๒๙ วรรคสอง ของระเบียบเดียวกัน จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาญัตติพิพาท โดยสมาชิกสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบให้ถอดถอนผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งประธานสภาเทศบาล ๘ เสียง และงดออกเสียง ๑ เสียง ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงเป็นมติที่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๒๐ ทวิ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลฯ แล้วและไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี

คดีนี้สภาเทศบาลตำบลเชิงดอย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีมติเห็นชอบให้ถอดถอนผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งประธานสภาเทศบาลตำบลเชิงดอยด้วยคะแนนเสียง ๘ เสียง และงดออกเสียง ๑ เสียง ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ขอคัดค้านมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่ยังไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเป็นคดีนี้ การที่สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเชิงดอยเห็นว่าประธานสภาเทศบาลตำบลเชิงดอยมีความประพฤติในทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ตำแหน่งหรือสภาเทศบาล ปฏิบัติการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบัติการหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเชิงดอยจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่หรือไม่น้อยกว่า ๔ คน จากจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเชิงดอยซึ่งมีได้สูงสุดจำนวน ๑๒ คน ตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ เข้าชื่อกัน



เสนอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติให้ประธานสภาเทศบาลตำบลเชิงดอยพ้นจากตำแหน่งนับแต่วันที่ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติได้ โดยมติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ตามมาตรา ๒๐ ทวิ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ทั้งนี้ การเสนอญัตติให้ประธานสภาเทศบาลพ้นจากตำแหน่งโดยสมาชิกสภาเทศบาลจะต้องเสนอญัตติเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาเทศบาลล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า ๕ วัน และมีสมาชิกสภาเทศบาลรับรองอย่างน้อย ๒ คน ตามข้อ ๓๘ วรรคหนึ่ง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยประธานสภาเทศบาลจะต้องดำเนินการบรรจุญัตติดังกล่าวเข้าระเบียบวาระการประชุมของสภาเทศบาลตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ประกอบกับข้อ ๔๐ วรรคหนึ่ง ของระเบียบดังกล่าว เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับญัตติดังกล่าวเป็นหนังสือล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า ๕ วัน จากสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเชิงดอยจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ เพื่อขอลดถอนผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งประธานสภาเทศบาลและมีผู้รับรองญัตติดังกล่าวครบถ้วน โดยผู้เสนอญัตติอ้างว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ไม่มีความรู้ความสามารถ บกพร่องในการดำเนินการประชุม อันเป็นการอ้างว่าผู้ฟ้องคดีมีความประพฤติในทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ตำแหน่งหรือสภาเทศบาล อันเป็นการเสนอญัตติขอลดถอนผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลตำบลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (๑) และมาตรา ๒๐ ทวิ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ประกอบกับข้อ ๓๘ วรรคหนึ่ง ของระเบียบดังกล่าวแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงต้องบรรจุญัตติเข้าระเบียบวาระการประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อผู้ฟ้องคดีมีคำสั่งไม่บรรจุญัตติเข้าระเบียบวาระการประชุม โดยอ้างว่ามีเหตุผลที่ไม่เพียงพอและขอให้ผู้เสนอญัตติชี้แจงเพิ่มเติม อีกทั้ง มติขอลดถอนผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งประธานสภาเทศบาลเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลฯ ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะระงับสิทธิของผู้ฟ้องคดีในการดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลตำบลเชิงดอย จึงเป็นคำสั่งทางปกครอง การที่ผู้ฟ้องคดีใช้อำนาจพิจารณาคำขอบรรจุญัตติขอลดถอนผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่ง ซึ่งเป็นการเตรียมการและการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่ง จึงเป็นการพิจารณาทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และเมื่อการพิจารณาทางปกครองของผู้ฟ้องคดีในกรณีนี้ เป็นการที่ผู้ฟ้องคดีพิจารณาว่าสมควรจะกำหนดญัตติขอลดถอนผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งประธานสภาเทศบาลตำบลเชิงดอยในระเบียบวาระการประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือไม่ อันเป็นการพิจารณาทางปกครองที่สิทธิของผู้ฟ้องคดีจะถูกกระทบกระเทือนจากผลของคำสั่งทางปกครองนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นคู่กรณีเอง ซึ่งต้องห้ามมิให้ทำการพิจารณาทางปกครองในเรื่องนั้นตามมาตรา ๑๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว การที่ผู้ฟ้องคดีมีคำสั่งไม่บรรจุญัตติพิพาทในระเบียบวาระการประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการออกคำสั่งโดยไม่มีอำนาจและไม่ชอบด้วยกฎหมาย

เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับญัตติพิพาทที่ยื่นเป็นหนังสือนั้นไว้แล้ว ต่อมา ในวันประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีการเสนอญัตติด้วยวาจาของนาย ว. เพื่อขอให้พิจารณาญัตติที่ได้ยื่นเป็นหนังสือไว้แล้วอีก ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมมีอำนาจพิจารณาญัตติดังกล่าวได้ แม้ผู้ฟ้องคดียืนยัน



ไม่บรรจัญัตติพิพาทและอ้างว่าที่ประชุมเกิดอลเวง จึงใช้อำนาจตามข้อ ๑๒๑ และข้อ ๑๒๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ สั่งปิดการประชุมก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาจากรายงานการประชุมในวันดังกล่าวพบว่า มีเพียงการอภิปรายโต้แย้งกันระหว่าง ผู้ฟ้องคดีกับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเชิงดอยจำนวนหนึ่ง ในประเด็นว่าเสนอญัตติด้วยวาจา ได้หรือไม่ ผู้ฟ้องคดีบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ ซึ่งมีลักษณะโต้เถียงกันไปมาแต่ไม่ถึงขนาด เกิดความวุ่นวายจนผู้ฟ้องคดีไม่สามารถรักษาระเบียบการประชุมไว้ได้หรือที่ประชุมเกิดความอลเวง จึงเห็นได้ว่า การใช้อำนาจของผู้ฟ้องคดีมีลักษณะที่ไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อสิทธิส่วนตัว ของตน โดยสั่งไม่บรรจัญัตติพิพาทและสั่งปิดประชุมโดยที่ยังไม่ได้พิจารณาระเบียบวาระการประชุม ทั้งหมด จึงเป็นการดำเนินการประชุมที่ไม่ชอบตามข้อ ๒๙ วรรคหนึ่ง ของระเบียบดังกล่าว การที่ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเชิงดอยได้มีคำขอให้มีการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป และสมาชิก สภาเทศบาลตำบลเชิงดอยที่อยู่ในที่ประชุมมีมติให้ประชุมต่อ ๘ เสียง และงดออกเสียง ๑ เสียง และให้รองประธานสภาเทศบาลตำบลเชิงดอยปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุมต่อไป จึงเป็นการ ดำเนินการโดยชอบตามข้อ ๒๙ วรรคสอง ของระเบียบเดียวกัน จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาญัตติ พิพาท โดยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเชิงดอยมีมติเห็นชอบให้ถอดถอนผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่ง ประธานสภาเทศบาลตำบลเชิงดอย ๘ เสียง และงดออกเสียง ๑ เสียง ซึ่งเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงเป็นมติที่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา ๒๐ ทวิ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลฯ แล้ว และไม่เป็นการกระทำละเมิด ต่อผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๕๓/๒๕๖๘)

๓.๓.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของเทศบาล

การที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะนายกเทศมนตรีได้อนุมัติให้เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา ตลก อาหารมือเช้า นักร้องแดนเซอร์และดนตรี รวมทั้งเวที แสง สี เสียง ซึ่งมีใช้เป็นประจำหลัก ตามวัตถุประสงค์ของโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ อันเป็นการเบิกจ่ายเงินเกินความจำเป็น และไม่ประหยัดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว ๑๓๔๗ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นการจ่ายเงิน ที่ไม่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม เมื่อปรากฏว่าในการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์มีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก ส่งผลให้มีการ ซื้อสินค้าหรือบริการในงานดังกล่าว อันเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชนและส่งเสริม การท่องเที่ยวที่เป็นอำนาจหน้าที่อย่างหนึ่งของเทศบาล ทั้งไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็น ผู้บังคับบัญชาสูงสุดได้อนุมัติโครงการและอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินค่าจ้างดังกล่าวเพื่อให้ตนเอง หรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มีควรได้อันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ฉะนั้น เมื่อพิจารณาถึงระดับ ความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมแห่งกรณี ผู้ฟ้องคดีจึงควรรับผิดชอบค่าสินไหมทดแทน ในอัตราร้อยละ ๕๐ ของค่าสินไหมทดแทนที่เทศบาลได้มีคำสั่งเรียกให้ชดใช้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๔



ขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลทับสะแก เทศบาลตำบลทับสะแก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าสินไหมทดแทน กรณีอนุมัติโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๔ โดยอนุมัติให้เบิกค่าจ้างเหมาตลกจำนวน ๓๕,๐๐๐ บาท ค่าจ้างอาหารมื้อเช้าจำนวน ๔๐๐ กล่อง สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และชุมชนที่มาร่วมกิจกรรมเป็นเงินจำนวน ๑๒,๕๐๐ บาท ค่าจ้างเหมาเครื่องดนตรีและดนตรีจำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท ค่าจ้างเหมาเวที แสง สี เสียงจำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๘๗,๕๐๐ บาท ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาจารีตประเพณีท้องถิ่นตามมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว ๑๓๔๗ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๑ เป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เสียหายเป็นเงินจำนวน ๑๘๗,๕๐๐ บาท จึงให้ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้อนุมัติโครงการรับผิดชอบในสัดส่วนร้อยละ ๒๐ ของความเสียหายดังกล่าว โดยให้รับผิดชอบกับนางสาว อ. ผู้เสนอโครงการ และนางสาว ม. ผู้พิจารณาโครงการ คนละส่วนเท่า ๆ กันจำนวน ๑๒,๕๐๐ บาท และในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดให้รับผิดชอบ (ในกลุ่มผู้อนุมัติให้เบิกจ่ายงบประมาณ) ในสัดส่วนร้อยละ ๑๐ ของความเสียหาย คิดเป็นเงินจำนวน ๑๘,๗๕๐ บาท รวมเป็นเงินที่ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบ ๓๑,๒๕๐ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้วไม่เห็นด้วย จึงรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลต่อผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้อนุมัติโครงการและในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามข้อ ๖๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหาย คำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเป็นคดีนี้

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ฟ้องคดีได้จัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๖) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางที่ ๒ ลำดับที่ ๑ โครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่น ซึ่งรวมถึงงานวันสงกรานต์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ฟ้องคดีได้มีการตั้งงบประมาณรายจ่ายโครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่น ซึ่งรวมถึงงานวันสงกรานต์ไว้แล้ว และได้เชิญสมาชิกสภาเทศบาลและประธานชุมชน ๑๐ ชุมชน เข้าร่วมประชุมการจัดงานดังกล่าวด้วย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ฟ้องคดีได้อนุมัติให้เบิกจ่ายเงินการจ้างเหมาตลก อาหารมื้อเช้า ๔๐๐ กล่อง เครื่องดนตรีและดนตรี รวมทั้งเวที แสง สี เสียง ซึ่งมีใช้เป็นกิจกรรมหลักตามวัตถุประสงค์ของโครงการประเพณีสงกรานต์ อันเป็นการเบิกจ่ายเงินเกินความจำเป็น และไม่ประหยัดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง และเป็นการจ่ายเงินที่ไม่มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้ก็ตาม แต่เมื่อปรากฏว่าในการจัดงานประเพณีสงกรานต์มีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้มีการซื้อสินค้าหรือบริการในงาน



ดังกล่าว อันเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชนและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นอำนาจหน้าที่อย่างหนึ่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประกอบกับตามรายงานผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้อนุมัติโครงการและอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินค่าจ้างดังกล่าวเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มีควรได้อันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการแต่อย่างใด เมื่อได้พิจารณาถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำของผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้อนุมัติโครงการและผู้อนุมัติให้เบิกจ่ายเงิน และความเป็นธรรมในกรณีดังกล่าวแล้ว จึงควรรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตราร้อยละ ๕๐ ของค่าสินไหมทดแทนตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้จำนวน ๓๑,๒๕๐ บาท คิดเป็นเงินจำนวน ๑๕,๖๒๕ บาท ตามมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๙๑๘/๒๕๖๗)

๓.๓.๔ การยุบสภาเทศบาล

กฎหมายว่าด้วยเทศบาลกำหนดให้นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลมีหน้าที่ดำเนินการกิจการของเทศบาลร่วมกัน โดยนายกเทศมนตรีเป็นผู้บริหาร มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและบริหารราชการของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย ส่วนสภาเทศบาลมีอำนาจหน้าที่ให้คำปรึกษา ให้ความเห็นชอบในนโยบายและการบริหารงานของนายกเทศมนตรี รวมทั้งตรวจสอบ กลั่นกรองการทำงานของฝ่ายบริหาร และพิจารณาอนุมัติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง ซึ่งหากเกิดความขัดแย้งกันจนไม่สามารถบริหารราชการต่อไปได้ ผลเสียหายย่อมเกิดขึ้นแก่ประชาชนเป็นสำคัญ ดังนั้น เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในเขตเทศบาลหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม กฎหมายจึงบัญญัติให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้กำกับและดูแลควบคุมเทศบาลเข้ามาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งดังกล่าว โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจเรียกผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจง แนะนำ ตักเตือน และปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย หากไม่มีการปฏิบัติตาม ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจสั่งระงับการปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใด หรืออาจเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณามีคำสั่งอย่างหนึ่งอย่างใด รวมทั้งสั่งยุบสภาเทศบาลได้ โดยต้องแสดงเหตุผลไว้ในคำสั่งด้วย ซึ่งเป็นดุลพินิจในการใช้อำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ ตามมาตรา ๗๔ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ในการเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของนายกเทศมนตรี สภาเทศบาลได้แปรญัตติให้ลดรายจ่ายและลดจำนวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย ๓ ปีงบประมาณ ซึ่งมีโครงการที่สำคัญบางโครงการถูกลดรายจ่ายลงจนเหลือจำนวนเงินที่ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ และบางโครงการถูกตัดงบประมาณทั้งหมด อีกทั้งยังมีมติไม่อนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและไม่อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนภายในเขตเทศบาล อันมีลักษณะเป็นการขัดขวางไม่ให้นายกเทศมนตรีบริหารงานของเทศบาลอย่างมีประสิทธิภาพ



และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในเขตเทศบาล โดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ ดังนั้น การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้พิจารณายุบสภาเทศบาล และการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งให้ยุบสภาเทศบาลดังกล่าว จึงเป็นการกระทำที่ขัดด้วยกฎหมาย

เดิมผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบสองเป็นสมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีหนังสือถึงปลัดกระทรวงมหาดไทย รายงานการสอบสวนกรณีร้องเรียนให้ยุบสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เนื่องจากปรากฏพฤติกรรมการตัดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๗ และ พ.ศ. ๒๕๕๘ และมีเจตนาไม่อนุญาติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมถึงไม่อนุญาติให้จ่ายขาดเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ อันเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาท้องถิ่นและทำให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีเสียประโยชน์ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) พิจารณาแล้วเห็นว่า สภาเทศบาลนครอุบลราชธานีมิได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในเรื่องต่าง ๆ ตามรายงานความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ของประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีและประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๗๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ มีคำสั่งให้ยุบสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบสองเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงยื่นฟ้องต่อศาลเป็นคดีนี้ โดยที่พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ (ใช้บังคับในขณะที่เกิดข้อพิพาท) กำหนดให้นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบสองมีหน้าที่ดำเนินการกิจการของเทศบาลนครอุบลราชธานีร่วมกัน โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้บริหารมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและบริหารราชการของเทศบาลนครอุบลราชธานีให้เป็นไปตามกฎหมาย ขณะที่สภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเป็นผู้ให้คำปรึกษา ให้ความเห็นชอบในนโยบายและการบริหารงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และเป็นผู้ตรวจสอบ กลั่นกรองการทำงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งรวมถึงการพิจารณาอนุมัติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง ทั้งนี้ หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีเกิดความขัดแย้งกันจนไม่สามารถจะบริหารราชการต่อไปได้ ผลเสียหายย่อมเกิดขึ้นแก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีเป็นสำคัญ ฉะนั้น เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในเขตเทศบาลหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม กฎหมายจึงบัญญัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในฐานะผู้กำกับและควบคุมดูแลเทศบาลนครอุบลราชธานีเข้ามาแก้ไขปัญหาคความขัดแย้งดังกล่าว โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีอำนาจเรียกผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจง แนะนำ ตักเตือน และปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย หากไม่มีการปฏิบัติตาม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีอำนาจสั่งระงับการปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใด หรืออาจเสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เพื่อพิจารณามีคำสั่งอย่างหนึ่งอย่างใด รวมทั้งสั่งให้ยุบสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีได้ โดยต้องแสดงเหตุผลไว้ในคำสั่งด้วย เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ในการเสนอ



ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๗ และ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองกับพวกในฐานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้แปรญัตติให้ลดรายจ่ายและลดจำนวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย ซึ่งมีโครงการที่สำคัญบางโครงการถูกลดรายจ่ายลงจนเหลือจำนวนเงินที่ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ เช่น โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลประสงค์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ระบบระบายน้ำ และโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เป็นต้น และบางโครงการถูกตัดงบประมาณทั้งหมด เช่น โครงการซื้ออุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน ประกอบห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนเทศบาล โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ระยะที่ ๒ และโครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลท์คอนกรีต เป็นต้น ทั้งที่โครงการต่าง ๆ ถูกบรรจุในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แผนพัฒนาสามปีในแต่ละปีงบประมาณของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และเห็นได้ว่าเป็นโครงการที่มีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา ด้านการจัดทำบริการสาธารณะ และการสาธารณสุขปึก ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยพื้นฐานเพื่อพัฒนาความเจริญของท้องถิ่น อันส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ย่อมทำให้ประชาชนต้องเสียประโยชน์ในการที่จะได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประกอบกับข้อเท็จจริงปรากฏว่าในการเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สภาเทศบาลนครอุบลราชธานีได้พิจารณาเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมในเวลากระชั้นชิดกับวันสิ้นปีงบประมาณเพียง ๑ วัน เทศบาลนครอุบลราชธานีย่อมไม่อาจก่อนหน้าผู้พันได้ทันในวันสิ้นปีงบประมาณดังกล่าว และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขออนุมัติเงินไว้เบิกเหลื่อมปีตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง สภาเทศบาลนครอุบลราชธานีกลับมีมติไม่อนุมัติให้กันเงินดังกล่าว ทั้งที่ได้เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติรายจ่ายเพิ่มเติมข้างต้นแล้ว อีกทั้งในการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีการยื่นญัตติเสนอต่อสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีหลายครั้ง ซึ่งที่ประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีมีมติไม่อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมทุกครั้ง ทั้งที่เป็นโครงการดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) ซึ่งมีโครงการที่สำคัญและเป็นประโยชน์แก่ประชาชน โดยเทศบาลนครอุบลราชธานีมีเงินสะสมเพียงพอที่จะจ่ายได้ และการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย และหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ดังนั้น การที่สภาเทศบาลนครอุบลราชธานีไม่อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม จึงไม่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และส่งผลให้ประชาชนเสียประโยชน์ที่จะได้รับจากการดำเนินโครงการที่เป็นการพัฒนาท้องถิ่น กรณีจึงเห็นได้ว่าการดำเนินกิจการโครงการสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ของเทศบาลนครอุบลราชธานี ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากเงินงบประมาณแผ่นดินและหรือใช้จ่ายจากเงินสะสมของเทศบาลนครอุบลราชธานีเอง และต้องดำเนินการโดยการเสนอญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือร่างเทศบัญญัติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อให้ได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาล



นครอุบลราชธานี มีอาจดำเนินต่อไปได้อย่างเรียบร้อย โดยปรากฏพฤติการณ์ที่สื่อแสดงถึงความขัดแย้งที่ย่อมส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการหรือการดำเนินกิจการของเทศบาลนครอุบลราชธานีอย่างเห็นได้ชัด อีกทั้งพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีมีลักษณะเป็นการขัดขวางมิให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในเขตเทศบาล และยังเป็น การกระทำโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ ซึ่งผลเสียหายย่อมเกิดขึ้นแก่ประชาชน ในเขตพื้นที่ ฉะนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินมาตรการเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชน ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีและประโยชน์ของประเทศชาติเป็นส่วนรวม โดยเสนอความเห็น ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้พิจารณายุบสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ใช้ดุลพินิจในการยุบสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีตามมาตรา ๗๔ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ย่อมเป็นการสอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสภาพการณ์ที่เกิดขึ้น ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำสั่งให้ยุบสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี จึงเป็นการกระทำที่ชอบ ด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๑๖๐/๒๕๖๗)

๓.๔ กรุงเทพมหานคร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๕ เมืองพัทยา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



คดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

๑. การสรรหาและคัดเลือก

- การสรรหาพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

เมื่อกระบวนการเพื่อจัดให้มีการสอบคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลโดยคณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ได้ดำเนินการโดยชอบตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก และการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สอดคล้องกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและขอบเขตเนื้อหาวิชาความรู้ที่ใช้ในการทดสอบภาคความรู้ความสามารถ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลักเกณฑ์การสอบดังกล่าวสามารถนำไปใช้กับบุคคลทั่วไปที่สมัครสอบในตำแหน่งสายงานผู้บริหาร โดยไม่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมหรือเอื้อประโยชน์ให้แก่กลุ่มผู้สอบกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นการเฉพาะ ดังนั้น การที่คณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลฯ มีประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารฯ โดยไม่ปรากฏรายชื่อผู้ฟ้องคดี ซึ่งได้คะแนนสอบความรู้ความสามารถต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไประดับต้น สังกัดเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ได้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) ตามประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง การรับสมัครพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ต่อมา ประธานอนุกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร แต่ปรากฏว่าภายหลังจากผู้ฟ้องคดีได้เข้ารับการทดสอบภาคความรู้ความสามารถแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร โดยไม่ปรากฏชื่อผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสืออุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานกรรมการกลางพนักงานเทศบาล และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อขอให้ยกเลิกประกาศดังกล่าว แต่ไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งกำหนดมาตรการเยียวยาผู้ฟ้องคดีหรือดำเนินการสอบคัดเลือกใหม่

ข้อเท็จจริงปรากฏว่า คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดและกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกบุคคลตามมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง (๕) และมาตรา ๒๔ วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับข้อ ๕ ของประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล



เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่ง
 สายงานผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
 พนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เป็นผู้ดำเนินการสรรหา
 โดยจัดให้มีการสอบคัดเลือกตามประกาศดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนด
 หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบตามประกาศฯ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ซึ่งการที่ข้อ ๑๘ (๑)
 ของประกาศฯ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เพียงแต่กำหนดให้การสรรหาในตำแหน่งสายงาน
 ผู้บริหารต้องมีการทดสอบภาคความรู้ความสามารถ โดยมีได้มีการกำหนดสัดส่วนคะแนนการทดสอบ
 ภาคความรู้ความสามารถไว้ ก็เนื่องจากข้อกำหนดดังกล่าวประสงค์ให้เป็นดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒
 ที่จะกำหนดค่าคะแนนให้เหมาะสมกับตำแหน่งที่สรรหานั้น ๆ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กำหนดให้
 การสรรหาตามประกาศที่พิพาทแบ่งการประเมินออกเป็น ๒ ภาค ได้แก่ ภาคความรู้ความสามารถ
 เป็นการสอบข้อเขียนคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน แบ่งเป็นแบบปรนัย ๖๐ คะแนน และแบบอัตนัย
 ๔๐ คะแนน ส่วนภาคความเหมาะสมคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน แบ่งเป็นการทดสอบด้วยการสัมภาษณ์
 ๔๐ คะแนน ผลงานที่ประสบความสำเร็จ ๒๐ คะแนน การนำเสนอวิสัยทัศน์ ๒๐ คะแนน และประวัติ
 การรับราชการ ๒๐ คะแนน โดยผู้ที่จะมีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมต่อไปได้จะต้อง
 ผ่านเกณฑ์การทดสอบภาคความรู้ความสามารถรวมแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงชอบแล้ว ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็น
 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกตามประกาศข้างต้น จึงต้องทดสอบภาคความรู้ความสามารถด้วยหลักเกณฑ์
 ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กำหนดดังกล่าว

สำหรับขอบเขตเนื้อหาวิชาความรู้ที่ใช้ในการทดสอบภาคความรู้ความสามารถ นั้น
 ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงาน
 ผู้บริหาร เรื่อง ขอบเขตเนื้อหาวิชาความรู้ที่ใช้ในการทดสอบภาคความรู้ความสามารถ ลงวันที่ ๘
 พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ได้กำหนดขอบเขตเนื้อหาวิชาความรู้ในการทดสอบภาคความรู้ความสามารถ
 สอดคล้องกับประกาศฯ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ครบทุกหัวข้อความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงาน
 ในหน้าที่ของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใน ส่วน
 รายละเอียดของคำถามปรากฏว่า ข้อสอบอัตนัยที่ใช้ในการคัดเลือกตำแหน่งดังกล่าว มีคำถามเกี่ยวกับ
 ความรู้ความเข้าใจและแนวทางการแก้ไขกรณีปัญหาขยะมูลฝอย ซึ่งเป็นความรู้เรื่องการจัดทำ
 แผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ และเป็นการวัดความรู้ความเข้าใจโดยบูรณาการความรู้และประยุกต์ใช้
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความเชื่อมโยงและบูรณาการแผนชาติ แผนภาค แผนกลุ่มจังหวัด แผนจังหวัด
 และแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่วนข้อสอบปรนัยมีคำถามเกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐
 และสัญญาทางปกครอง นั้น แม้จะมีได้ปรากฏอย่างชัดเจนในประกาศฯ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
 แต่โดยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติหลายฉบับ
 ซึ่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ เป็นหนึ่งในกฎหมายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องม
 ความรู้ความเข้าใจ ส่วนข้อสอบเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองถือเป็นความรู้เกี่ยวกับการจัดทำ
 บริการสาธารณะในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงถือได้ว่าโดยสภาพของข้อสอบดังกล่าว
 มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับภารกิจในตำแหน่งของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์กร



ปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนกรณีการนำระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ยกเลิกแล้วมาออกข้อสอบ นั้น แม้ในวันที่มีประกาศรับสมัครสอบพิพาท พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จะมีผลใช้บังคับแล้ว แต่เนื่องจากบทเฉพาะกาลตามมาตรา ๑๒๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ยังคงให้นำระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ หรือบรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกำหนดใด ๆ เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐอื่นที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้วแต่กรณี รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐมาใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศในเรื่องนั้น ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ดังนั้น ระเบียบฉบับพิพาทจึงยังมีผลใช้บังคับในระหว่างที่ยังมิได้มีการออกกฎในเรื่องนั้นตามผลของบทเฉพาะกาล คำถามเกี่ยวกับความรู้ตามระเบียบฉบับพิพาทย่อมกระทำได้โดยชอบ

นอกจากนี้ โดยที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีอำนาจหน้าที่ตามข้อ ๑๑ (๔) และข้อ ๑๘ (๑) ของประกาศฯ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ในการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบภาคความรู้ความสามารถ เมื่อข้อสอบที่ใช้ในการทดสอบเป็นเนื้อหาวิชาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับประกาศฯ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ มีการกำหนดจำนวนอัตราว่างที่เทศบาลประสงค์ให้คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลดำเนินการสรรหา โดยได้กำหนดจำนวนอัตราว่างในแต่ละตำแหน่งไว้อย่างชัดเจน และไม่ได้นำผลการสอบของผู้เข้าสอบในแต่ละตำแหน่งมาแข่งขันกัน ดังนั้น จึงสามารถนำข้อสอบที่มีคำถามเดียวกันไปใช้ในการวัดความรู้ความเข้าใจในกลุ่มประเภทสายงานผู้บริหารระดับกลางดังกล่าวได้ โดยไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมหรือเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เข้าสอบตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งโดยเฉพาะ

จึงเห็นได้ว่า กระบวนการจัดให้มีการสอบคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นไปโดยชอบตามข้อ ๑๑ (๔) และข้อ ๑๘ (๑) ของประกาศฯ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สอดคล้องกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และประกาศฯ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ แล้ว เมื่อผู้ฟ้องคดีได้คะแนนสอบภาคความรู้ความสามารถต่ำกว่าร้อยละหกสิบ จึงเป็นผู้ไม่ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่พิพาท การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีประกาศคณะกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยไม่ปรากฏรายชื่อผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๑๔/๒๕๖๘)



๒. การบรรจุและแต่งตั้ง

- การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรณีพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี

โดยที่การบรรจุบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษในอัตราที่ได้รับการจัดสรรตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ ถือเป็นกรณีที่มีเหตุพิเศษตามมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ แนบท้ายหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๒/๕๘ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ดังนั้น แม้ลักษณะงานของผู้ฟ้องคดีในตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉินจะมีลักษณะใกล้เคียงกับข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข แต่เมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หรือมติ ก.พ. ใดกำหนดเงื่อนไขให้พิจารณาเทียบเคียงลักษณะงานดังกล่าวว่าสามารถเกื้อกูลหรือเทียบว่ามีการปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกับลักษณะของตำแหน่งในสายงาน ๒๔ สายงานตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้น ตำแหน่งที่ผู้ฟ้องคดีครองอยู่ในขณะเกิดสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงไม่เป็นตำแหน่งใน ๒๔ สายงาน ที่จะมีคุณสมบัติได้รับการคัดเลือกให้บรรจุเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษในอัตราที่ได้รับการจัดสรรตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวได้ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ การที่ประธานกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในโรงพยาบาลมหาสารคามเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ได้ดำเนินการคัดเลือกและออกประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ (ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๒/๕๘ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓) โดยไม่ปรากฏรายชื่อของผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว และการที่ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุได้มีคำสั่งบรรจุบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษดังกล่าว โดยไม่ปรากฏรายชื่อของผู้ฟ้องคดี พร้อมทั้งได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า กรณีของผู้ฟ้องคดีเป็นตำแหน่งที่จ้างไม่ตรงกับตำแหน่งที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใน ๒๔ สายงาน จึงไม่อาจดำเนินการได้ เนื่องจากนอกเหนืออำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดหรือไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งอื่นใด จึงเป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มติคณะรัฐมนตรีฯ รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ตามที่ ก.พ. กำหนดและเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบแล้ว จึงเห็นได้ว่า ผู้มีอำนาจหน้าที่ดังกล่าวได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว กรณีมิใช่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร



กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป กลุ่มเทคนิค ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน กลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาสารคาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ตามสัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ได้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ แต่ไม่ปรากฏรายชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ไม่พิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก แต่กลับมีบุคคลที่มีสัญญาจ้างในกลุ่มงานและตำแหน่งเดียวกันกับผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกและบรรจุเข้ารับราชการในกรณีพิเศษนี้ เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมอันขัดต่อหลักความเสมอภาค จึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามออกคำสั่งบรรจุผู้ฟ้องคดีเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว

โดยที่มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ ได้อนุมัติตามมติคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ที่เห็นชอบการจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่เพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข หรือลูกจ้างชั่วคราว) ที่ปฏิบัติงานด้านหน้าในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมทั้งสิ้น ๓๘,๑๐๕ อัตรา จำนวน ๒๔ สายงานดังกล่าว ซึ่งเป็นการบรรจุบุคลากรกรณีพิเศษตามมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ไม่ปรากฏสายงานเจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉินอยู่ใน ๒๔ สายงานดังกล่าวแต่อย่างใด แม้ว่าลักษณะงานของผู้ฟ้องคดีในตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉินจะมีลักษณะใกล้เคียงกับข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข แต่เมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หรือมติ ก.พ. ใด กำหนดเงื่อนไขให้พิจารณาเทียบเคียงลักษณะงานของตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉินว่าสามารถเกื้อกูลหรือเทียบว่ามีการปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกับลักษณะของตำแหน่งในสายงาน ๒๔ สายงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ ได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่พิจารณาคัดเลือกและบรรจุผู้ฟ้องคดีเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษในอัตราที่ได้รับการจัดสรรตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว จึงมิได้เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยุติว่า ตำแหน่งการจ้างเดิมของผู้ฟ้องคดี คือ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่มีอำนาจสั่งบรรจุผู้ฟ้องคดีในตำแหน่งอื่นที่แตกต่างไปจากตำแหน่งการจ้างเดิมของผู้ฟ้องคดีได้ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๒.๑.๒ และข้อ ๒.๒ ของหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษแบบท้ายหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๒/๕๘ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้รับมอบหมายจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้เป็นประธานกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในโรงพยาบาลมหาสารคามเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษได้ดำเนินการคัดเลือกและมีประกาศ ๓ ฉบับ ได้แก่ ประกาศ



คณะกรรมการคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ (ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๒/๕๘ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓) ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๒ ฉบับ และประกาศฯ ระยะที่ ๒ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ฉบับ โดยไม่ปรากฏรายชื่อของผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งบรรจุบุคลากรในสังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษในอัตราที่ได้รับการจัดสรรตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๒/๕๘ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จำนวน ๒๑,๓๓๘ ราย โดยไม่ปรากฏรายชื่อของผู้ฟ้องคดี โดยได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า กรณีของผู้ฟ้องคดีเป็นตำแหน่งจ้างที่ไม่ตรงกับตำแหน่งที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใน ๒๔ สายงาน จึงเป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษฯ ตามที่ ก.พ. กำหนดและเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามจึงมิได้ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ในการพิจารณาคัดเลือกและบรรจุผู้ฟ้องคดีในฐานะบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษในอัตราที่ได้รับการจัดสรรตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓

ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า มีบุคลากรที่มีตำแหน่งการจ้างงานในตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉินเช่นเดียวกับผู้ฟ้องคดีได้เข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการด้วย นั้น เมื่อปรากฏว่าภายหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ตรวจพบว่าการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรดังกล่าวโดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการบรรจุเข้ารับราชการดังที่กล่าวข้างต้น จึงมีคำสั่งยกเลิกคำสั่งดังกล่าวเฉพาะรายจำนวน ๔๙ ราย ที่สั่งบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรที่มีสัญญาจ้างในกลุ่มงานและตำแหน่งเดียวกันกับผู้ฟ้องคดีเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษแล้ว กรณีที่เป็นเหตุพิพาทในประเด็นนี้จึงหมดสิ้นไป (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๙๖/๒๕๖๘)

๓. การย้าย การโอน และการสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่

๓.๑ การย้าย

- การพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามคำร้องขอย้ายกรณีพิเศษ

การที่คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.) พิจารณาการย้ายข้าราชการครูที่ยื่นคำร้องขอย้ายกรณีปกติและกรณีพิเศษในคราวเดียวกันแล้วเห็นว่า การย้ายกรณีพิเศษ

